ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি (Indian Polity)

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) — তৃতীয় অধ্যায় (Part III, Article 12-35)

Competitive Exams (WBCS, UPSC, Miscellaneous, SSC) এর জন্য একটি সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক স্টাডি মেটেরিয়াল

১. মৌলিক অধিকারের উৎস ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতীয় সংবিধানের **তৃতীয় অধ্যায়ে (Part III)** ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার বা Fundamental Rights বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভারতের এই মৌলিক অধিকারের ধারণাটি **আমেরিকার সংবিধানের 'Bill of Rights'** থেকে গৃহীত হয়েছে।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- সংবিধানের Part III-কে ভারতের **"Magna Carta" (ম্যাগনা কার্টা)** বলে অভিহিত করা হয়। এটি দেশের নাগরিকদের বিচারপ্রাপ্য বা আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য (Justiciable) অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।
- মূল সংবিধানে **৭টি** মৌলিক অধিকার ছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালের **৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর** মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জনের অধিকারকে (Article 31) মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে এটি সংবিধানের Part XII এর **Article 300A** অনুযায়ী একটি আইনি বা সাধারণ অধিকার (Legal Right)।
- বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের মোট **৬টি** মৌলিক অধিকার রয়েছে।

২. মৌলিক অধিকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- **আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য (Justiciable):** কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব হলে তিনি সরাসরি হাইকোর্ট (Article 226) বা সুপ্রিম কোর্টের (Article 32) দ্বারস্থ হতে পারেন।
- **চূড়ান্ত নয়, সীমাবদ্ধ (Not Absolute but Qualified):** রাষ্ট্র চাইলে দেশের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খল, সদাচার রক্ষা ইত্যাদির স্বার্থে মৌলিক অধিকারের ওপর 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' (Reasonable Restrictions) আরোপ করতে পারে।
- **স্থায়ী নয় (Not Sacrosanct):** সংসদ চাইলে সংবিধান সংশোধনের (Article 368) মাধ্যমে মৌলিক অধিকার হ্রাস বা সংশোধন করতে পারে, তবে তা যেন সংবিধানের 'বেসিক স্ট্রাকচার' বা মূল কাঠামোকে ক্ষুণ্ন না করে (কেশবানন্দ ভারতী মামলা, ১৯৭৩)।
- **জাতীয় জরুরি অবস্থার সময় স্থগিতকরণ:** ৩৫২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি থাকলে Article 19-এর অধিকারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু **Article 20 এবং Article 21 কোনো অবস্থাতেই স্থগিত করা যায় না** (৪৪তম সংশোধনী, ১৯৭৮)।

৩. অনুচ্ছেদ ১২ এবং ১৩: মৌলিক অধিকারের ভিত্তিপ্রস্তর

অনুচ্ছেদ ১২ (Article 12) - রাষ্ট্রের সংজ্ঞা (Definition of State): মৌলিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে 'রাষ্ট্র' বলতে কাকে বোঝায় তা এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: (ক) ভারত সরকার ও সংসদ, (খ) প্রতিটি রাজ্য সরকার ও

বিধানসভা/বিধানপরিষদ, (গ) সমস্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (যেমন পৌরসভা, পঞ্চায়েত, পোর্ট ট্রাস্ট) এবং (ঘ) অন্যান্য সমস্ত বিধিবদ্ধ বা আইনানুগ সংস্থা (যেমন LIC, ONGC, SAIL ইত্যাদি)।

অনুচ্ছেদ ১৩ (Article 13) - মৌলিক অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আইন: এই অনুচ্ছেদটি সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টকে **বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)** এর ক্ষমতা দেয়। এতে বলা হয়েছে, সংসদ বা কোনো রাজ্য আইনসভা যদি এমন কোনো আইন প্রণয়ন করে যা মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে, তবে আদালত সেই আইনকে 'শূণ্য' বা বাতিল (Void) ঘোষণা করতে পারে।

৪. ছয়টি মৌলিক অধিকারের বিস্তারিত আলোচনা

অধিকার ১: সাম্যের অধিকার (Right to Equality) — অনুচ্ছেদ ১৪ থেকে ১৮

অনুচ্ছেদ ১৪ (Article 14): এখানে দুটি নীতি বর্ণিত হয়েছে:

- **আইনের চোখে সমতা (Equality before Law):** এটি একটি ব্রিটিশ ধারণা। এর অর্থ আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, সকলেই সমান।
- **আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার (Equal Protection of the Laws):** এটি একটি আমেরিকান ধারণা। এর অর্থ সমান পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সমভাবে আইন প্রযোজ্য হবে (লাইক শুড বি ট্রিটেড অ্যালাইক)।

অনুচ্ছেদ ১৫ (Article 15): কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। দোকান, পাবলিক রেস্তোরাঁ, হোটেল, খেলার মাঠ বা সরকারি কুয়ো ও রাস্তা ব্যবহারে কাউকে বাধা দেওয়া যাবে না। (ব্যতিক্রম: মহিলা, শিশু এবং অনগ্রসর শ্রেণী বা SC/ST-দের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারে)।

অনুচ্ছেদ ১৬ (Article 16): রাষ্ট্রীয় বা সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। (ব্যতিক্রম: ওবিসি, এসসি, এসটি এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর বা EWS শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এর আওতাভুক্ত)।

অনুচ্ছেদ ১৭ (Article 17): অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (Abolition of Untouchability): যেকোনো রূপে অস্পৃশ্যতা বা ছুঁৎমার্গ আচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে 'Protection of Civil Rights Act' পাস হয়।

অনুচ্ছেদ ১৮ (Article 18): খেতাব বিলোপ (Abolition of Titles): রাষ্ট্র কোনো নাগরিক বা বিদেশিকে সামরিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা (যেমন ডক্টরেট, কর্নেল ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনো উপাধি বা খেতাব দিতে পারবে না। ভারতের কোনো নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্রের থেকে কোনো উপাধি গ্রহণ করতে পারবেন না। (নোট: ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ ইত্যাদি জাতীয় পুরস্কার উপাধি বা টাইটেল নয়, তাই এগুলি ব্যবহার করা যাবে তবে নামের আগে বা পরে যোগ করা যাবে না — বালাজী রাঘবন মামলা, ১৯৯৬)।

অধিকার ২: স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) — অনুচ্ছেদ ১৯ থেকে ২২

অনুচ্ছেদ ১৯ (Article 19): এই অনুচ্ছেদটি ভারতীয় নাগরিকদের **৬টি নাগরিক স্বাধীনতার** গ্যারান্টি দেয়:

1. **১৯(১)(ক):** বাক-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার (Freedom of speech and expression)। এর মধ্যেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা (Freedom of Press) অন্তর্ভুক্ত।
2. **১৯(১)(খ):** শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
3. **১৯(১)(গ):** সমিতি, সংঘ বা সমবায় সমিতি (Co-operative Societies) গঠনের অধিকার।
4. **১৯(১)(ঘ):** ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডে অবাধে চলাফেরা করার অধিকার।
5. **১৯(১)(ঙ):** ভারতের যেকোনো অঞ্চলে বসবাস ও স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার।
6. **১৯(১)(ছ):** যেকোনো বৃত্তি, পেশা, ব্যবসা বা বাণিজ্য করার অধিকার।

অনুচ্ছেদ ২০ (Article 20) - অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা সম্পর্কে সুরক্ষা: কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বা বেআইনি শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য ৩টি নীতি রয়েছে:

- **Ex-post Facto Law:** অপরাধ করার সময়ে যে আইন বলবৎ ছিল, কেবল সেই আইন অনুযায়ীই শাস্তি দেওয়া যাবে। পরবর্তী কোনো নতুন আইন এনে ভূতপূর্ব অপরাধের শাস্তি বাড়ানো যাবে না।
- **Double Jeopardy (দ্বৈত দণ্ড নিষিদ্ধকরণ):** একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত বা শাস্তি দেওয়া যাবে না।
- **Prohibition against Self-Incrimination:** কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২১ (Article 21) - জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার: আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি (Procedure established by law) ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে তাঁর জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মেনকা গান্ধী মামলা (১৯৭৮) এর পর সুপ্রিম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক করেছে। এর মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার (Right to Privacy), আশ্রয়ের অধিকার, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ২১এ (Article 21A) - শিক্ষার অধিকার (Right to Education): ২০০২ সালের **৮৬তম সংবিধান সংশোধনীর** মাধ্যমে এটি যুক্ত করা হয়। রাষ্ট্র ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে। (এই অধিকারকে কার্যকর করতে ২০০৯ সালে RTE Act পাস হয়)।

অনুচ্ছেদ ২২ (Article 22) - গ্রেফতার ও আটক হওয়া সম্পর্কে সুরক্ষা: এটি দুই ধরণের আটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য — দণ্ডামূলক আটক (Punitive Detention) এবং প্রতিরোধমূলক আটক (Preventive Detention)। সাধারণ আইনের অধীনে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির অধিকারগুলি হলো:

- গ্রেফতারের কারণ জানার অধিকার।
- পছন্দমতো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও আইনি আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার।
- গ্রেফতার করার **২৪ ঘণ্টার মধ্যে** (যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে) নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার অধিকার।

অধিকার ৩: শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) — অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪

অনুচ্ছেদ ২৩ (Article 23): মানুষ কেনাবেচা (Human Trafficking), নারী পাচার, জোরপূর্বক শ্রম বা বেগার খাটানো (Begar / Forced Labour) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি নাগরিক ও বিদেশি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ ২৪ (Article 24) - শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ: **১৪ বছরের কম বয়সী** কোনো শিশুকে কোনো কারখানা, খনি বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে (যেমন বাজি কারখানা, নির্মাণ কাজ ইত্যাদি) নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধিকার ৪: ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) — অনুচ্ছেদ ২৫ থেকে ২৮

অনুচ্ছেদ ২৫ (Article 25): সকল ব্যক্তি সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম গ্রহণ, ধর্মীয় আচার আচরণ পালন ও ধর্ম প্রচারের অধিকার পাবেন। (নোট: শিখদের কৃপাণ ধারণ ও বহন করার অধিকার এর অন্তর্ভুক্ত)।

অনুচ্ছেদ ২৬ (Article 26): প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার কোনো অংশ ধর্মীয় ও জনহিতকর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের অধিকার পাবে।

অনুচ্ছেদ ২৭ (Article 27): কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের উন্নয়নের জন্য বা ধর্মীয় কার্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো নাগরিককে কর (Tax) দিতে বাধ্য করা যাবে না। রাষ্ট্র করের টাকা কোনো একটি বিশেষ ধর্মের প্রসারে ব্যয় করতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ ২৮ (Article 28): সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্র স্বীকৃত বা আংশিক অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউকে ধর্মীয় শিক্ষায় অংশ নিতে বাধ্য করা যাবে না।

অধিকার ৫: সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights) — অনুচ্ছেদ ২৯ ও ৩০

অনুচ্ছেদ ২৯ (Article 29) - সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা: ভারতের যেকোনো অংশে বসবাসকারী নাগরিকদের নিজস্ব ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি থাকলে তা সংরক্ষণ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার ভিত্তিতে সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউকে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ৩০ (Article 30) - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনায় সংখ্যালঘুদের অধিকার: ধর্মীয় বা ভাষাগত সমস্ত সংখ্যালঘু শ্রেণীর নিজস্ব পছন্দানুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তা পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য করবে না।

অধিকার ৬: সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies) — অনুচ্ছেদ ৩২

মৌলিক অধিকারের কেবল ঘোষণা নিরর্থক যদি তা কার্যকর করার কোনো আইনি ব্যবস্থা না থাকে। অনুচ্ছেদ ৩২ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার দেয়। **ড. বি. আর. আম্বেদকর** এই অনুচ্ছেদটিকে **"সংবিধানের হৃদয় ও আত্মা" (Heart and Soul of the Constitution)** বলে অভিহিত করেছেন।

মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট (Article 32) এবং হাইকোর্ট (Article 226) পাঁচ ধরণের **রিট (Writ) বা লেখ** জারি করতে পারে:

রিট বা লেখ এর নাম	আক্ষরিক অর্থ	উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ
১. বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus)	সশরীরে হাজির করা (To have the body of)	কোনো ব্যক্তিকে বেআইনিভাবে আটকে বা বন্দি রাখলে আদালত এই আদেশ দেয়। বন্দিকে আদালতের সামনে হাজির করতে হয় এবং আটক বৈধ না হলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। এটি সরকারি ও বেসরকারি সবার বিরুদ্ধে জারি করা যায়।
২. পরমাদেশ (Mandamus)	আমরা আদেশ দিচ্ছি (We Command)	কোনো পাবলিক অফিসার, আদালত, কর্পোরেশন বা সরকার যদি তাদের আইনগত নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে অস্বীকার করে, তবে আদালত এই আদেশ দ্বারা তাকে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়। (রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে জারি করা যায় না)।
৩. নিষেধাজ্ঞা (Prohibition)	নিষেধ করা (To forbid)	উচ্চ আদালত নিম্ন আদালত বা আধা-বিচারবিভাগীয় ট্রাইব্যুনালকে নিজের এক্তিয়ার বা ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কাজ করতে বা মামলা পরিচালনা করতে নিষেধ করে। এটি কেবল বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জারি হয়।
৪. উৎপেষণ (Certiorari)	পূর্ণভাবে জ্ঞাত হওয়া (To be certified)	নিম্ন আদালতের কোনো রায় বা মূলতবি মামলার নথি পর্যালোচনার জন্য উচ্চ আদালত নিজের কাছে আনিয়ে নেয়। নিম্ন আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ বা আইনের ভুলত্রুটি সংশোধন বা রায় বাতিল করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
৫. অধিকারপ্রচ্ছা (Quo-Warranto)	কোন কর্তৃত্বে বা ওয়ারেন্টে? (By what authority?)	কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে কোনো সরকারি পদ বা পাবলিক অফিস দখল করে রাখলে আদালত তার পদের বৈধতা যাচাইয়ের জন্য এই রিট জারি করে। পদদাবি অবৈধ প্রমাণিত হলে তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য (Writ Jurisdiction): সুপ্রিম কোর্ট কেবল **মৌলিক অধিকার** লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রিট জারি করতে পারে (Article 32)। কিন্তু হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার সহ অন্যান্য সাধারণ আইনি অধিকার (Legal Rights) লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও রিট জারি করতে পারে (Article 226)। তাই রিট জারির এক্তিয়ারের দিক থেকে হাইকোর্টের পরিধি সুপ্রিম কোর্টের চেয়ে ব্যাপক।

৫. মৌলিক অধিকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ

- **অনুচ্ছেদ ৩৩ (Article 33):** সংসদকে সশস্ত্র বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের মৌলিক অধিকারের ওপর বাধানিষেধ বা তা সংশোধন করার ক্ষমতা দেয়, যাতে তারা যথাযথভাবে কর্তব্য পালন এবং শৃঙ্খল বজায় রাখতে পারেন।
- **অনুচ্ছেদ ৩৪ (Article 34):** ভারতের কোনো অঞ্চলে 'সামরিক আইন' বা মার্শাল ল (Martial Law) বলবৎ থাকলে, সেই অঞ্চলে মৌলিক অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়।

- **অনুচ্ছেদ ৩৫ (Article 35):** মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকর করার জন্য কেবল দেশের **সংসদ (Parliament)** আইন প্রণয়ন করতে পারে, কোনো রাজ্যের আইনসভা (State Legislature) এই ক্ষমতা পায় না। এটি সমগ্র ভারতে মৌলিক অধিকারের অভিন্নতা রক্ষা করে।

৬. একনজরে গুরুত্বপূর্ণ আইনি তথ্যাদি ও ব্যতিক্রমসমূহ

কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্য প্রাপ্য মৌলিক অধিকারসমূহ	নাগরিক ও বিদেশি (শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি বাদে) উভয়ের জন্য প্রাপ্য অধিকারসমূহ
• **Article 15:** ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধকরণ। • **Article 16:** সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগের অধিকার। • **Article 19:** ৬টি স্বাধীনতার অধিকার (বাক-স্বাধীনতা, সমবেত হওয়া, সংগঠন ইত্যাদি)। • **Article 29:** সংখ্যালঘুদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার। • **Article 30:** সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার।	• **Article 14:** আইনের চোখে সমতা ও সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার। • **Article 20:** অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা সম্পর্কে সুরক্ষা। • **Article 21:** জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার। • **Article 21A:** প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার। • **Article 22:** গ্রেফতার ও আটক হওয়া সম্পর্কে সুরক্ষা। • **Article 23, 24:** শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার। • **Article 25, 26, 27, 28:** ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার।

স্মরণীয় ল্যান্ডমার্ক সুপ্রিম কোর্ট মামলাসমূহ (Landmark Judgments):

1. **গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (১৯৬৭):** সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে সংসদ মৌলিক অধিকার খর্ব বা কেড়ে নিতে পারে না।
2. **কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৭৩):** সুপ্রিম কোর্ট তার পূর্বের রায় সংশোধন করে জানায় যে সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারে, তবে তা সংবিধানের **'মূল কাঠামো' (Basic Structure)** পরিবর্তন করতে পারবে না।
3. **মেনকা গান্ধী বনাম ভারত সরকার (১৯৭৮):** Article 21-এর 'আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি' ধারণাকে সুপ্রিম কোর্ট আমেরিকার 'ন্যায্য আইনি প্রক্রিয়া' (Due process of law) হিসেবে ব্যাখ্যা করে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে এক নতুন মাত্রা দেয়।